

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [11] 회사소유 부동산 관리 미흡

관 계 부 서 ●소 ▨팀

조 치 부 서 ●소 ▨팀

내 용

1. 업무 개요

●소 ▨팀은 ●소 운영을 위한 발전소 사업부지내의 부동산 관리 업무 및 회사 연수시설인 ㅂ의 관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

우리 회사는 전력사업에 필요한 토지 등의 취득 및 손실보상에 관한 기준과 방법을 규정하기 위하여 「용지업무처리규정」을 운영하고 있으며, 토지 등의 취득 및 보상은 관계법령에 의한 사업인정 고시가 있는 후에 전력사업에 필요한 사업부지를 매수하여야 한다고 되어 있으며, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」에 따르면, “지목”이란 토지의 주된 용도에 따라 토지의 종류를 총 28종의 지목으로 구분하여 지적공부에 등록하는 것을 말하며, “학교” 용지는 학교의 교사(校舍)와 이에 접속된 체육장 등 부속 시설물의 부지이며, “대(垓)”는 영구적 건축물 중 주거, 사무실, 점포와 박물관 등 문화 시설과 이에 접속된 정원 및 부속 시설물의 부지 등 관계 법령에 따라 택지조성 공사가 준공된 토지로 정의되어 있다.

또한 우리 회사 부동산 관리 업무를 총괄하는 ▨본부 ▨실에서는 자산관리

신뢰도 향상, 권리침해 점검 및 소유권 명확화, 유후 토지 발굴·매각을 통한 재무구조 개선, 관리 대상 필지 공시지가 업데이트 등을 위하여 매년 토지 일제조사 기본계획을 수립하여 전 사업소에 토지 일제조사 시행 및 조사결과 제출을 매년 요청하고 있다.

따라서 [X]팀에서는 관련 법령 및 [X]본부 [X]실 요청 등에 따라 타인 소유 토지를 무단으로 점용하고 있지 않은지와 현황 지목과 공부 지목의 일치 여부 등을 철저히 검토하여, 토지일제조사 각 점검 항목들이 누락 되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

[하부담 내 사유지 무단 점·사용 부적정]

그런데 감사기간 중 사업부지내 부동산의 소유실태를 점검한 결과, ●소 [X]팀에서는 [X]본부 [X]실에 토지일제조사 시행 결과를 타인 소유 토지 점용 현황, 공부·장부 불일치 여부 등은 ‘해당없음’으로 제출하였지만, 발전소부지 내 하부저수지에 위치한 개인 소유 ‘[X] 산 ##-# 지번’은 소유자와 임대차 계약도 맺지 않고 현재까지 무상으로 사용하고 있는 것으로 확인되었다.

이는 우리 회사가 발전사업을 위하여 개인 사유지를 무단 점용하는 것은 부적정하며, 사업 운영에 필요한 상기 필지에 대하여 토지소유자와 협의하여 관련 부지의 매수 또는 임대차 계약을 추진함이 타당하나, [X] 산 ##-# 필지에 대한 토지이용계획확인원의 지역지구 지정 현황을 추가로 확인한 결과 「하천법」에 따라 ◆◆으로부터 #####. ##. ##. 지방2급 하천구역으로 지정되어 매수 또는 임대차 계약 필요 사유가 해소되었다.

[ㄴ 지목 부적정]

그리고 ㄴ의 경우, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 부합하도록 토지의 주된 용도에 따른 토지의 지목을 등록해야 하지만 공부상 지목(“학교”)과 현황 지목(“대”)이 일치하지 않아 지목변경[학교→대(垞)] 필요하다.

토지의 지목 불일치 시 문제점으로는 불법 이용 간주 가능성, 인허가 제한, 세금부과 종류와 세율(재산세, 종합부동산세, 취득세, 양도세 등) 차이로 세금 과소 및 과대 납부 등이 있기에 지목의 등록 사항은 관련 법령을 준수해야 한다.

관계부서 의견 ●소 ㉡팀은 감사결과를 수용하면서 사유지 점용 및 학교부지 매입 등은 오래전에 처리된 일이었기에 정확한 자료확인 어렵지만, 관련 법령 등을 준수하여 필요한 후속조치를 시행하겠다고 하였다.

조치할 사항 ●소장은

- ① ㉡실의 토지 일제조사 기본계획에 따라 매년 시행되는 토지 일제조사가 미흡하게 진행되고 있으므로 발전소 부지 내 부동산 관리가 관련 법령과 규정, 토지 일제조사 기본계획 등에 따라 철저히 시행될 수 있도록 자체적인 개선방안을 수립하여 시행하시기 바라며,(통보 1)
- ② 연수시설인 ㉡ 지목이 현재 “학교”로 되어 있는 것에 대하여 관할 지자체와 협의 후 관련 법령에 따라 지목을 적정하게 변경하시기 바랍니다.(통보 2)